



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

UNIDADE 02 – DO DEVER DE COMUNICAR E DE INVESTIGAR



PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Papel do Sargento na Sustentação Institucional

CAPÍTULO V - Dos Sargentos

- **Art. 268:** “Os sargentos são os auxiliares do comandante e dos oficiais da subunidade na educação, instrução, disciplina, administração e serviços.”
- **Art. 269:** “Aos sargentos incumbe, em princípio, assegurar a observância ininterrupta das ordens vigentes, impondo-se a confiança dos seus chefes e a estima e respeito dos seus subordinados.”



A Liderança pelo Exemplo

Cabe ao Sargento cuidar, diretamente, dos pilares institucionais, também, por meio do exemplo e observância às normas.



Os Dois Pilares: Hierarquia e Disciplina (CEDM Art. 6º)

HIERARQUIA

A **HIERARQUIA** militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IME.

DISCIPLINA

A **DISCIPLINA** militar é a exteriorização ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres...

Manifestações da Disciplina:

- I – pronta obediência às ordens legais;
- II – observância às prescrições regulamentares;
- III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço;
- IV – correção de atitudes;
- V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva.



Identificação e Classificação das Transgressões

GRAVES (Art. 13)	MÉDIAS (Art. 14)	LEVES (Art. 15)
Foco do Dano: - Imagem das IME e dos militares. - Análogas a crimes comuns e militares. - Configuração de ato de improbidade administrativa.	Foco do Dano: - Atentam contra a hierarquia e disciplina. - Atentam contra o patrimônio. - Funcionamento da Administração.	Foco do Dano: - Foco no indivíduo. - Foco na postura e compostura do militar.



Transgressões Graves (Art. 13) – Análise Específica I

Art. 13, V: Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa.

OBS: Faltar com respeito, depreciar. Não coexiste com o inciso I; prevalece a mais específica.

Art. 13, VII: Praticar ato violento, em situação que não caracterize infração penal.

OBS: Exemplo: um murro sobre a mesa, xingamentos.

Art. 13, VIII: Divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso.

OBS: Direta ou indireta, dolosa ou culposamente proporciona o acesso a pessoas não autorizadas.



Transgressões Graves (Art. 13) – Análise Específica II

Art. 13, IX: Utilizar recursos humanos/logísticos para interesses pessoais/terceiros.

OBS: Basta que a utilização tenha por finalidade a satisfação do interesse mencionado.

Art. 13, XII: Referir-se de modo depreciativo a outro militar, autoridade ou ato da administração.

OBS: Escrita ou verbal, direta ou por interposta pessoa (ex: civil) ao se defender em processos.

Art. 13, XVIII: Induzir/instigar declaração falsa em procedimento penal/civil/administrativo.

OBS: Independe do resultado. O militar que presta o falso testemunho responde por transgressão Média (Art. 14, VII).

Art. 13, XX: Faltar ao serviço.

OBS: Faltar ao serviço constante de escala ou ordem. Conduta desidiosa (preguiça, inércia). Deve estar de serviço ou em razão de sua função policial.



Transgressões Médias (Art. 14) e Leves (Art. 15)

Médias (Art. 14, II) – O "Desempenho Insuficiente"

Refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado.

Requisito: Deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal desempenhada.

Leves (Art. 15)

Inciso I (Atraso): Chegar injustificadamente atrasado.

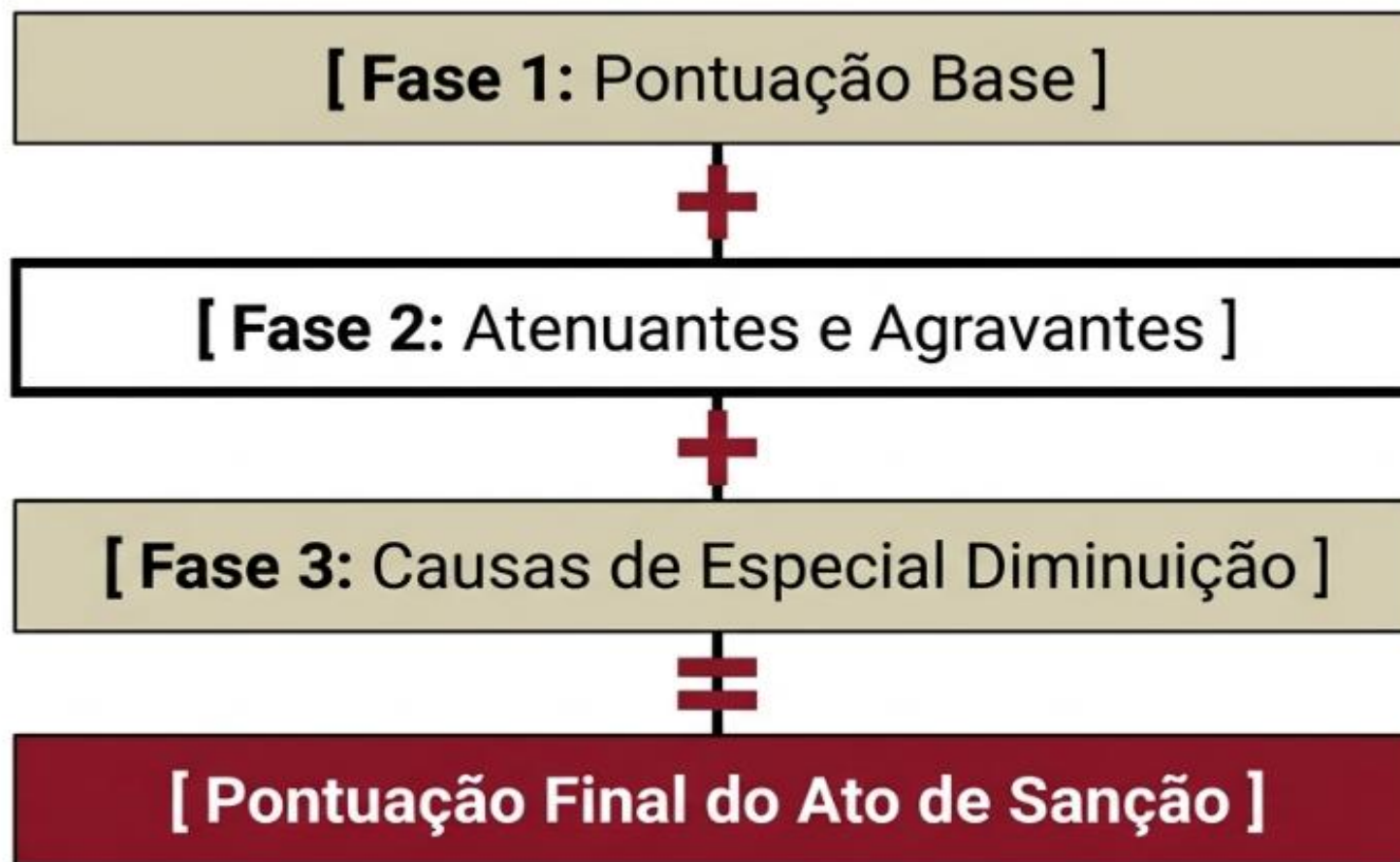
OBS: Visa preservar pontualidade/assiduidade (vale para chamada inicial).

Inciso II (Apresentação Pessoal): Deixar de observar norma de apresentação.

OBS: Norma em branco; exige indicar a norma violada (ex: RUIPM – Regulamento de Uniformes e Insígnias).



Dosimetria da Sanção Disciplinar (Art. 17 e 18)



"No julgamento da transgressão, serão apuradas as causas que a justifiquem e as circunstâncias que a atenuem ou agravem." (Art. 17 CEDM). Boletim Técnico Conjunto N° 01/14.

Notebo



1ª Fase: Definição da Pontuação-Base (Art. 18 CEDM)

PONTUAÇÃO A SER ATRIBUÍDA PARA CADA TRANSGRESSÃO

	TRANSG.	PONTUAÇÃO	BASE
→	LEVE	1 A 10 PONTOS	-5
→	MÉDIA	11 A 20 PONTOS	-15
→	GRAVE	21 A 30 PONTOS	-25

Parâmetros Legais (§ 1º):

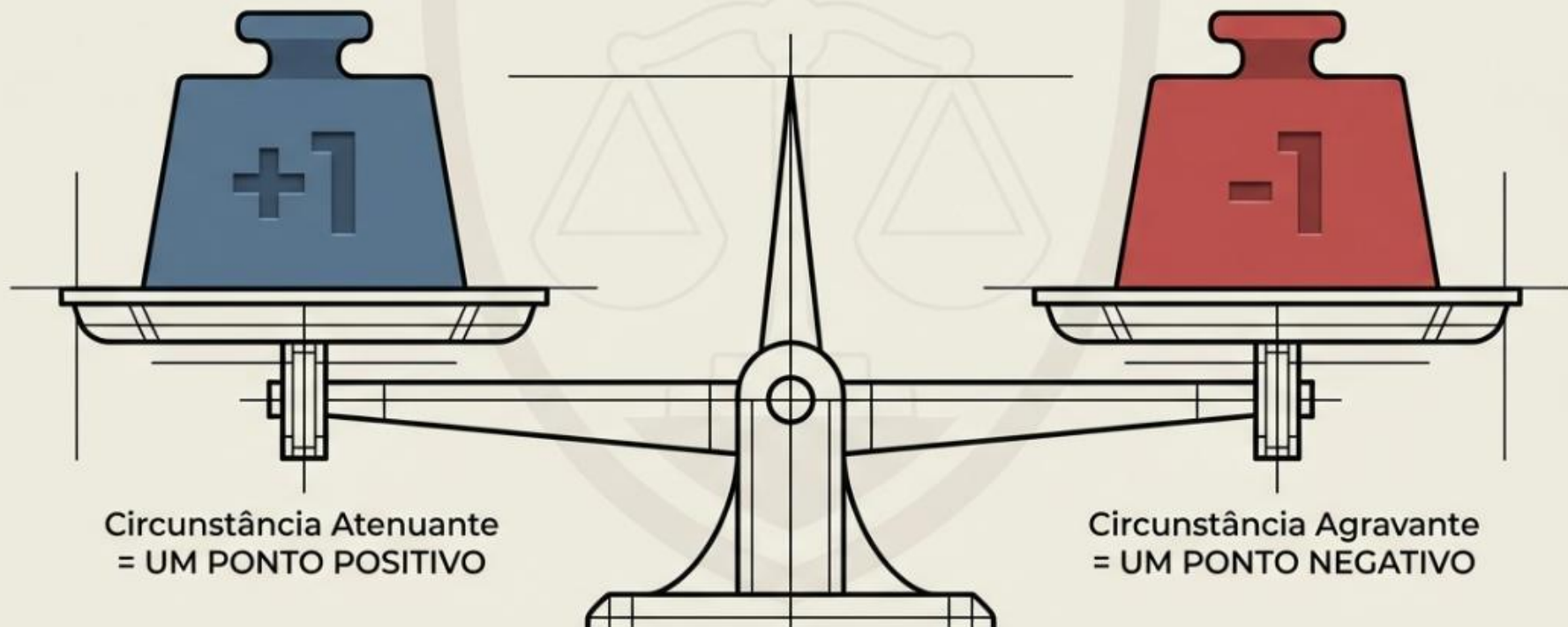
- LEVE:
-5 pontos
- MÉDIA:
-15 pontos
- GRAVE:
-25 pontos



A EQUAÇÃO DISCIPLINAR MATRIZ

“No julgamento da transgressão, serão apuradas as causas que a justifiquem e as circunstâncias que a atenuem ou agravem.”

(Art. 17 CEDM)



OBS: Explicar e repassar todas as circunstâncias atenuantes e agravantes.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Fase 3: Causas de Especial Diminuição (Art. 18, § 2º e Art. 51)

A pontuação das recompensas altera a classificação da transgressão.



Validade

A pontuação tem validade rigorosa de 12 meses a partir da data de concessão.

Requisito Procedimental

A concessão do abatimento será obrigatoriamente fundamentada, ouvido o EDMU.



A Tabela de Recompensas (Art. 51)



**O Grau
Máximo**

Elogio Individual

+5
Pontos
cada

**Distinções
Institucionais**

Nota Meritória

Comendas da Instituição
(PMMG ou equivalente no CBMMG)

Alferes Tiradentes

Mérito Profissional

Mérito Militar

Guimarães Rosa

+3
Pontos
cada



PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Resultado: Enquadramento e Sanção Disciplinar (Art. 22)

Pontuação	Sanção
01 a 04 pontos	Advertência
05 a 10 pontos	Repreensão
11 a 20 pontos	Prestação de Serviço
21 a 30 pontos	Suspensão



Prevenção de Vícios Comuns no Ato de Sanção (BTC N° 01/14)



A matemática disciplinar perfeita é inútil se o ato administrativo contiver vícios formais. As próximas diretrizes blindam o processo contra nulidades legais.

Fonte: Boletim Técnico Conjunto n. 01/2014-DRH/CPM- Orientações para a elaboração do ato de sanção disciplinar.



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Vício Comum 1: O Risco do *Bis in Idem*

As agravantes do art. 21 só podem ser aplicadas quando **não forem** elementares do próprio tipo **administrativo** (arts. 13, 14, 15).

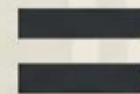
A Transgressão

Art. 14, I - "executar atividades particulares durante o serviço".



A Agravante Indevida

Art. 21, V, "a" - cometimento "durante a execução do serviço".



O Vício

A circunstância de "estar em serviço" já faz parte da elementar do tipo. Aplicar a agravante caracteriza duplo enquadramento punitivo.



Vícios Comuns 2 e 3: Competência e Formalidade de Publicação

A Autoridade

Competência (Art. 45) é inerente ao cargo, não ao grau hierárquico.

Prevenção

Em substituição de comando, a designação temporária deve ser registrada e publicada em BIR ou BGPM. Sem isso, falta pressuposto legal (nulidade total).

A Publicidade

O ato de sanção deve, obrigatoriamente, ser publicado em BIR.

Exceção

Publicação ostensiva requer parecer prévio do CEDMU e determinação da autoridade para fortalecer disciplina (Art. 25, Lei 14.310/02).

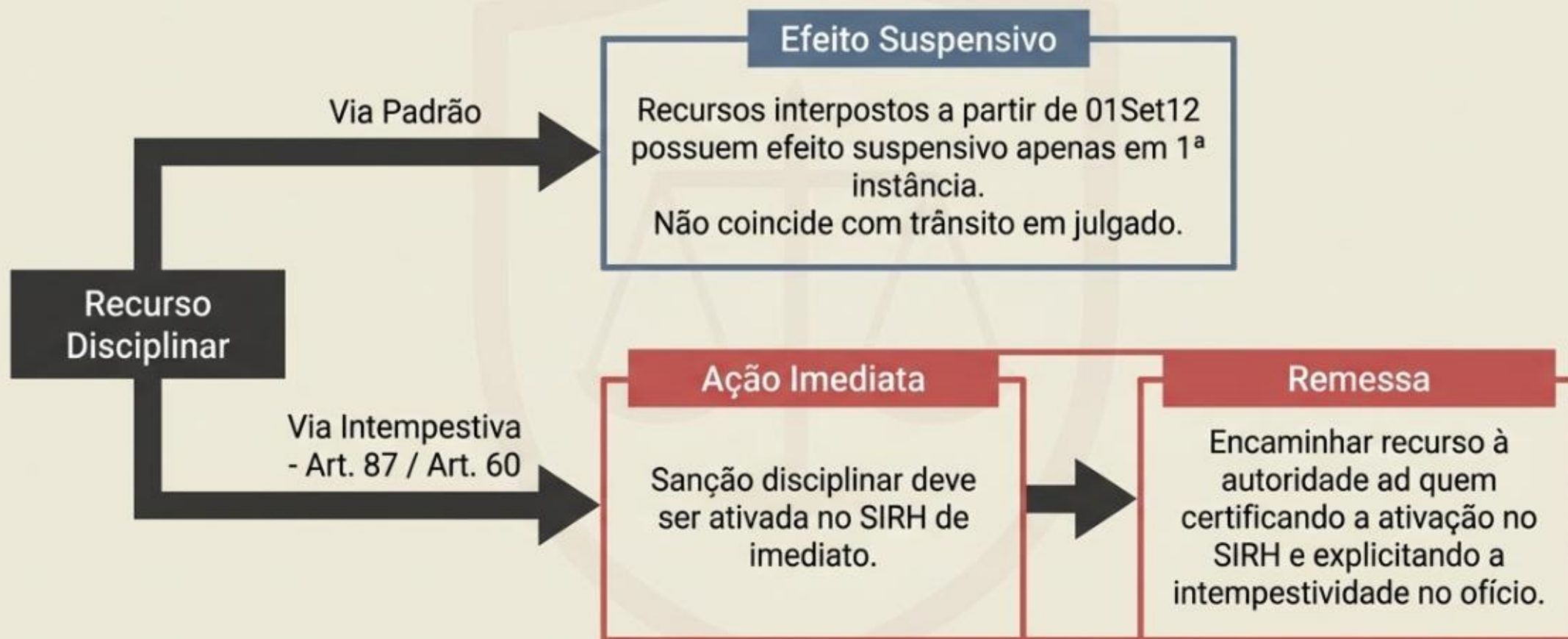


Vício Comum 4: A Ausência de Motivação Administrativa

A motivação integra a formalização do ato e deve conter:



Vício Comum 5: Inobservância da Dinâmica de Recursos



DO DEVER DE COMUNICAR E INVESTIGAR (ART. 27 AO 29 - MAPPA)

O Dever do Observador

Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento de transgressão ou ato irregular DEVERÁ levar o fato ao conhecimento da autoridade por meio de **Comunicação** **Comunicação Disciplinar** ou **Relatório Reservado**.



O Dever da Autoridade

A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento DEVERÁ adotar, de imediato, as medidas necessárias à instauração de processo/procedimento adequado.



A inércia não é opcional. Toda notícia que traga indícios de transgressão prescrita deverá sofrer arquivamento prévio (Art. 33).



REQUISITOS E DEFINIÇÃO DA COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (Art. 30 E 35)



CLARA & CONCISA

Descrever as circunstâncias do fato sem tecer comentários ou opiniões pessoais.



PRECISA (DADOS)

Identificar obrigatoriamente pessoas e coisas envolvidas, além de local, data e hora exatos.

Definição (Art. 35):

A CD é a formalização escrita, feita por militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao comunicado, dirigida ao comandante do comunicante, acerca de ato ou fato contrário à disciplina militar.

Pontos de Atenção



Pode ser feita por meio eletrônico (Art. 32).



Segurança do Comunicante: Se a conduta noticiada na CD não se amoldar perfeitamente a uma transgressão prevista no CEDM, isso não constituirá conduta irregular por parte do comunicante (Art. 44, § 2º).

Regras de Prova

- A falta de testemunhas (§2º) NÃO impede a comunicação nem implica arquivamento por insuficiência de provas.
- **Recomendação:** Incluir rol de testemunhas e demais provas pertinentes.
- O autor da CD, QD ou **RR** pode ser ouvido como testemunha ou ofendido no processo (Art. 132).

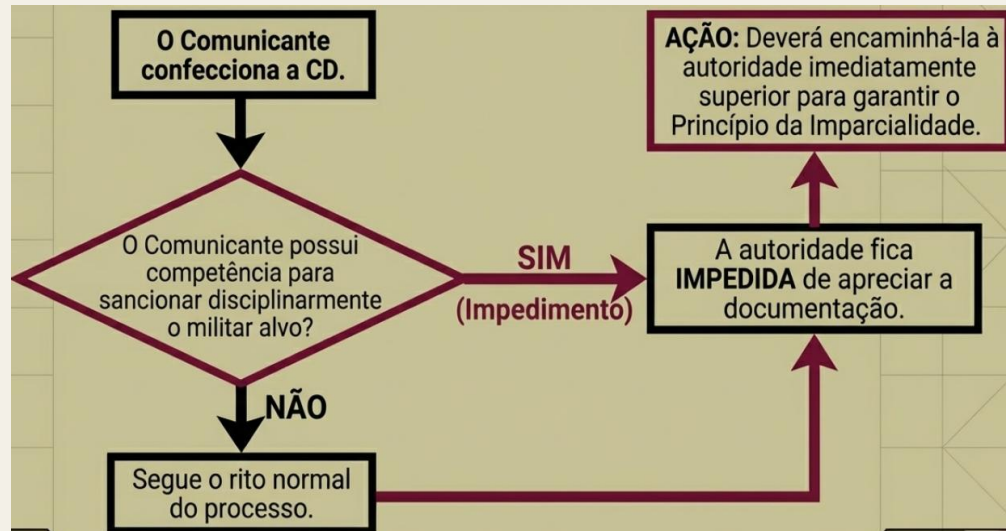
Ler e explicar o art. 132, § único do MAPPA.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

DA COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E SEU PROCESSO

Art. 35, § 2º



Competências

Poder de Instaurar (Quem pode abrir o PCD e pedir diligências)

- Autoridade até o nível de Pelotão (Art. 36, § 1º).
- **Nota:** Um Sargento pode atuar como Cmt de Pelotão PM.
- O Subcomandante da Unidade também pode (Art. 70, ICC).

Poder de Solucionar (Quem pode decidir o fim do PCD)

Exclusivamente o Comandante da Unidade (Art. 45, CEDM).

ATENÇÃO: O Cmt de Pelotão e o Subcmt da Unidade **NÃO** têm competência para solucionar o processo, nem mesmo em caso de **ARQUIVAMENTO** (Art. 36, § 3º).



PROCESSO ADMINISTRATIVO

DA COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E SEU PROCESSO

Encarregado: Art. 62, ICPM n. 01/14

Art. 304 - MAPPA

A Figura do Encarregado e as Regras do TAV

O Encarregado



- Poderá ser militar de qualquer posto ou graduação.
- **Único Requisito:** Possuir precedência hierárquica em relação ao comunicado.
- **Exemplo Prático:** Pode ser, inclusive, um Cabo PM ou Soldado PM.

Confecção do TAV (Termo de Abertura de Vista) - Art. 50 c/c Art. 304

- **1.** Descrever as condutas antiéticas / fatos reais.
- **2.** Tipificar as condutas (Vide ICC PM/BM).
- **3. NÃO** atrelar o libelo a crime militar eventualmente praticado.
- **4.** Se houver mais de uma conduta, especificar exatamente qual está sendo imputada.
- **5. Tipos em branco:** constar a norma complementadora infringida.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 41 - MAPPA

Contexto: Se o comunicado recusa ou não apresenta as Razões Escritas de Defesa (RED) sem motivo justificado, a autoridade designará defensor ad hoc.

Prioridade 1

1. O próprio militar acusado.

Prioridade 2

2. Advogado constituído.

Defensor ad hoc

3. Militar da ativa ou reconvocato que possua maior precedência que o acusado.

Nota: Em sendo justificado o motivo da falta, ser-lhe-á renovado o prazo de defesa.

Art. 37 - O encarregado do PCD adotará as seguintes providências:

I – abrirá vista – prazo 05 dias úteis;

Recebidas as alegações de defesa

Verificando causa de justificação/
Absolvição:

-Relatório propondo
arquivamento, apontando causa
de justificação/absolvição
(art. 37, II)

Verificando a ocorrência de
transgressão **SEM** necessidade
de produção de provas.

-Relatório propondo
enquadramento, tipificando a
Transgressão (art. 37, III)

Verificando que há necessidade
da produção de provas (pedido
da defesa ou iniciativa do
encarregado)

(art. 37, IV)

Produção de provas

Verificando causa de justificação/ Absolvição:

- Relatório propondo arquivamento,
apontando causa de justificação/absolvição
(art. 37, IV, c)

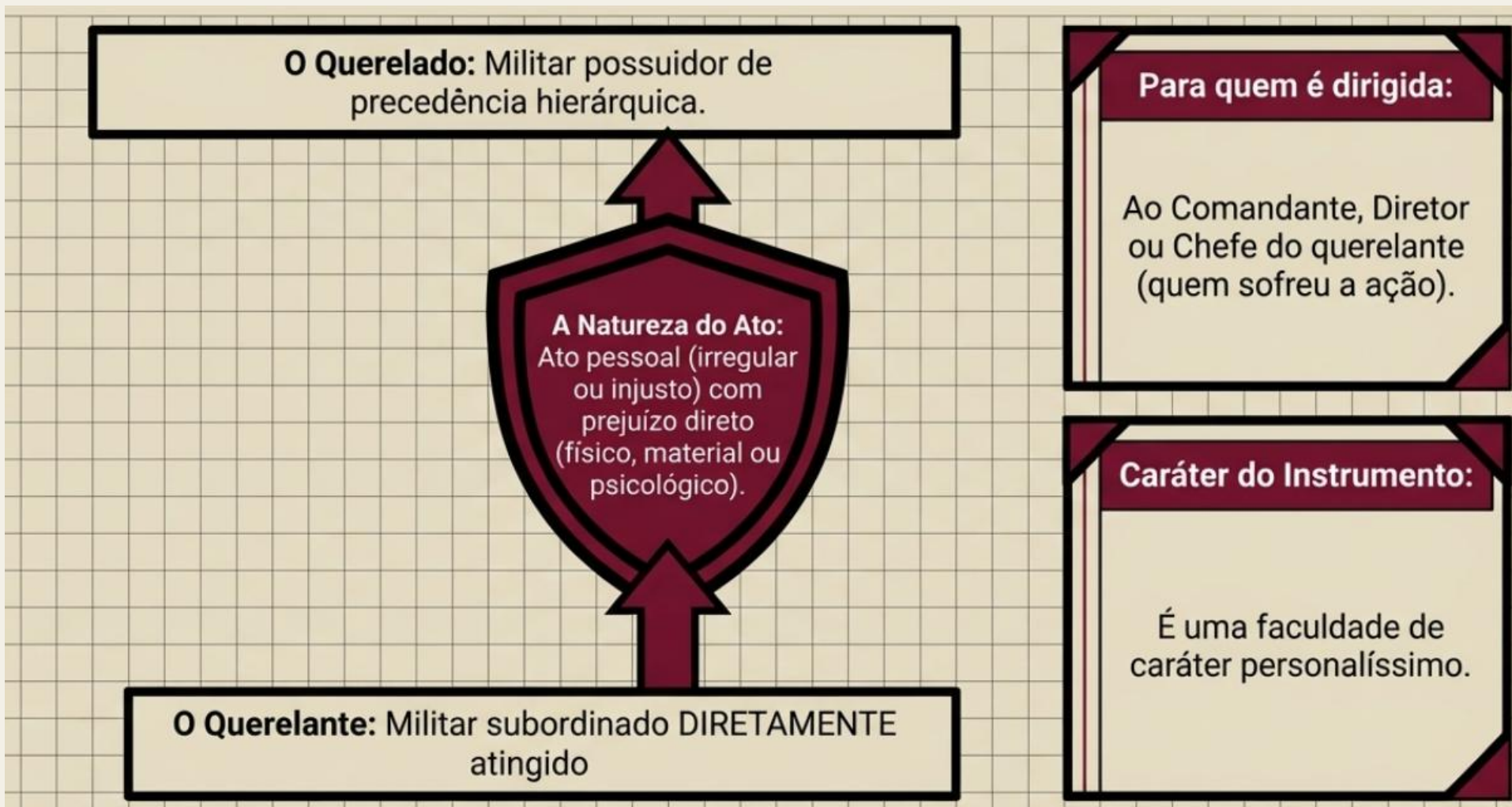
Verificando a ocorrência de transgressão

- Abrirá vista novamente;
- Receberá as RED finais;
-Relatório propondo enquadramento (tipificar
transgressão) ou arquivamento se se convencer ao final
(art. 37, IV, b)



QUEIXA DISCIPLINAR E SEU PROCESSO

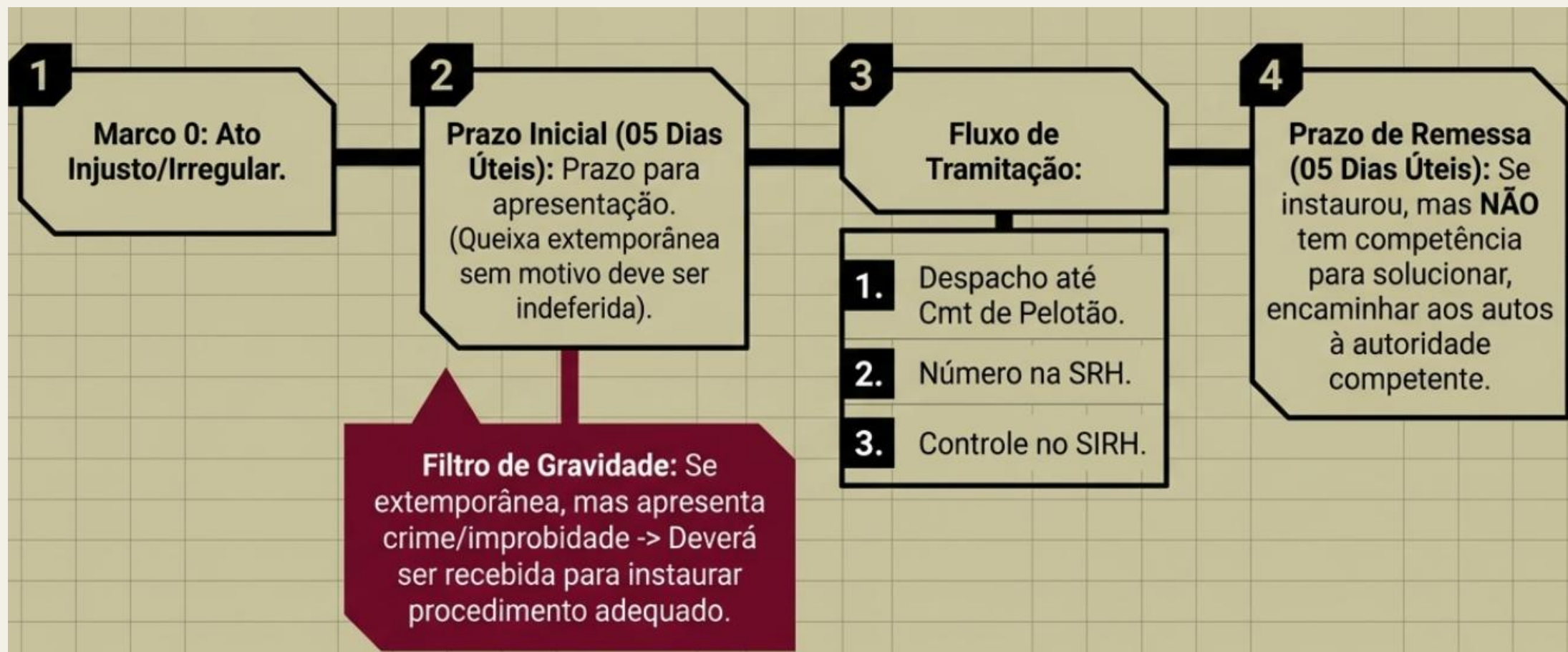
Art. 51 Querelante - militar DIRETAMENTE atingido por ato pessoal (irregular ou injusto) (prejuízo físico, material ou psicológico).
)praticado por militar possuidor de precedência hierárquica (querelado) dirigida ao CMT/Diretor/Chefe do querelante.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Queixa disciplinar e seu processo

Art. 53 ao 56



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Relatório Reservado (Arts. 62, 63, 65, 66)



A Finalidade: Noticiar à autoridade competente fatos/atos GRAVES contrários à moralidade ou legalidade praticados por precedente hierárquico.

CUIDADO (Diretriz de Restrição): O uso do RR não se presta para que o subordinado fiscalize o superior hierárquico. O poder disciplinar e o dever de fiscalizar fluem SEMPRE do superior para o subordinado.

Prazo e Destino: 05 dias úteis após a observação do fato. Deve ser encaminhado imediatamente ao Cmt/Dir/Chefe do relator OU à autoridade superior da unidade onde está lotado OU à Corregedoria (CPM).



(Arts. 68 e 70)

A Regra: A movimentação do autor do RR ocorre sempre por decisão da autoridade competente.

Gatilho 1: Por solicitação do próprio relator.

Gatilho 2: Por conveniência administrativa (decisão autônoma da autoridade)

Gatilho 3: Por solicitação da autoridade que é alvo do relatório.



TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL – ART. 57

Definição:

É toda conduta antiética afluada no decorrer da apuração de infração penal.

Autos de Prisão em
Flagrante (APF)

Inquérito Policial
Militar (IPM)

Inquérito
Policial (IP)

Processos
Judiciais (PJ)

Obrigatoriedade:

DEVE ser explicitamente indicada no relatório do APF/IPM e/ou no ato de solução da administração.

**TDR (Transgressão
Disciplinar Residual)**

Autuação:

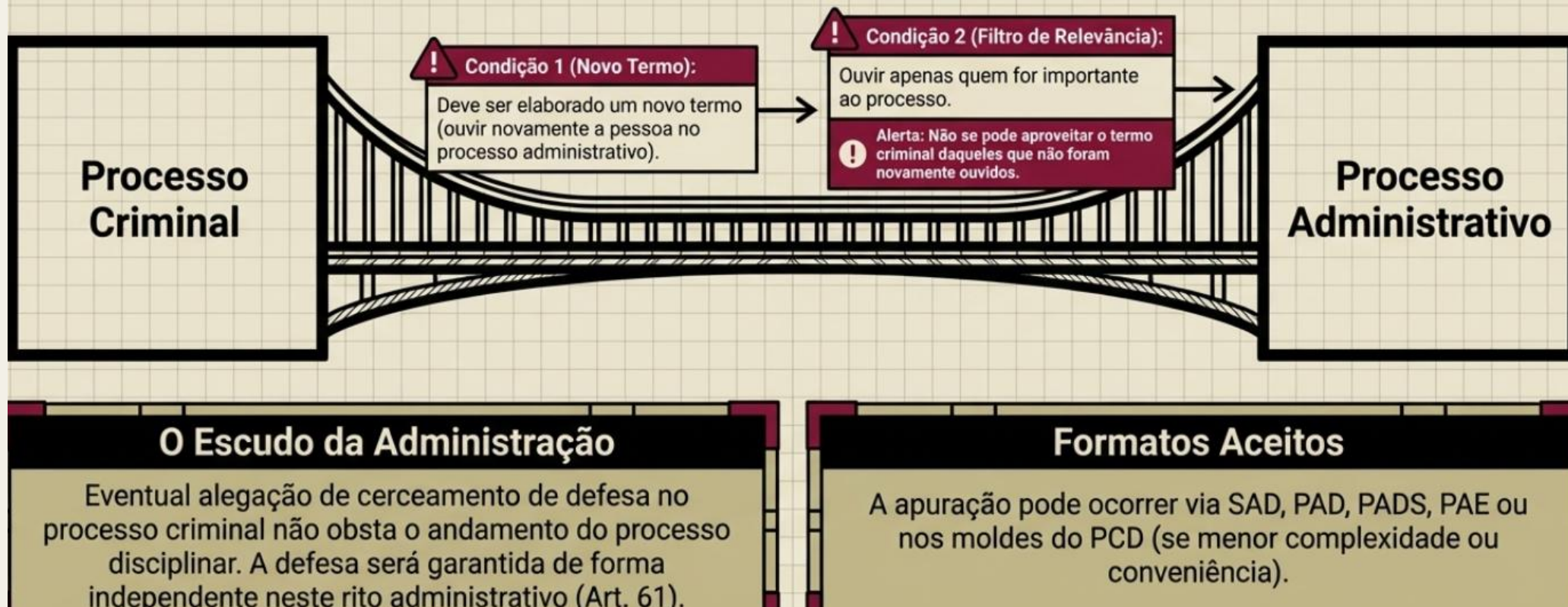
Exige cópia dos autos que demonstrem a TDR (inteiro teor ou partes, por conveniência).



PROCESSO ADMINISTRATIVO

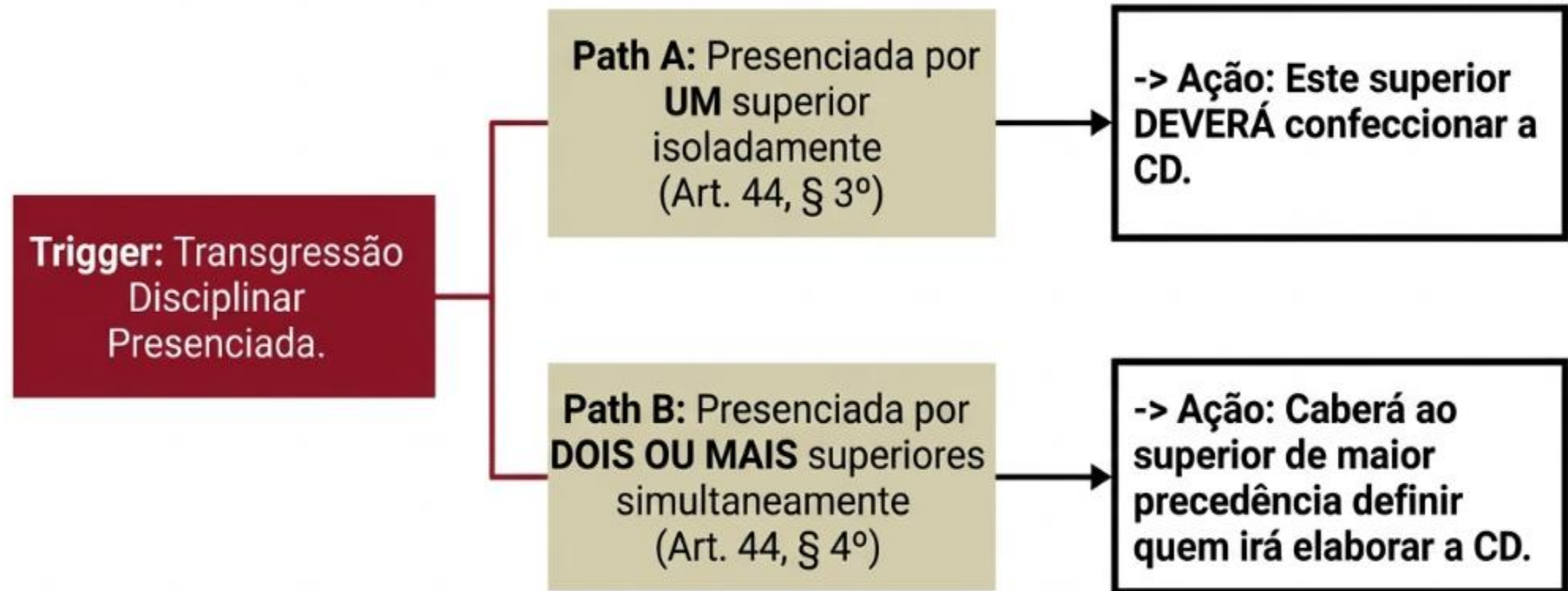
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL – ART. 57

Regra de Ouro: Oitivas do processo criminal podem ser aproveitadas, MAS...



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Autoria da Comunicação Disciplinar (Art. 44)



Prazos, Competências e Arquivamento Prévio

1

Regra de Encaminhamento (Art. 47): Se a autoridade não tiver competência legal para apurar, deve encaminhar a CD para a autoridade competente em 05 (cinco) dias úteis.

2

Múltiplos Militares / Unidades Distintas: Fato disciplinar envolvendo militares de Unidades distintas (mesmo Comando intermediário) = Uma CD individual para cada militar. A documentação segue para a autoridade com competência.

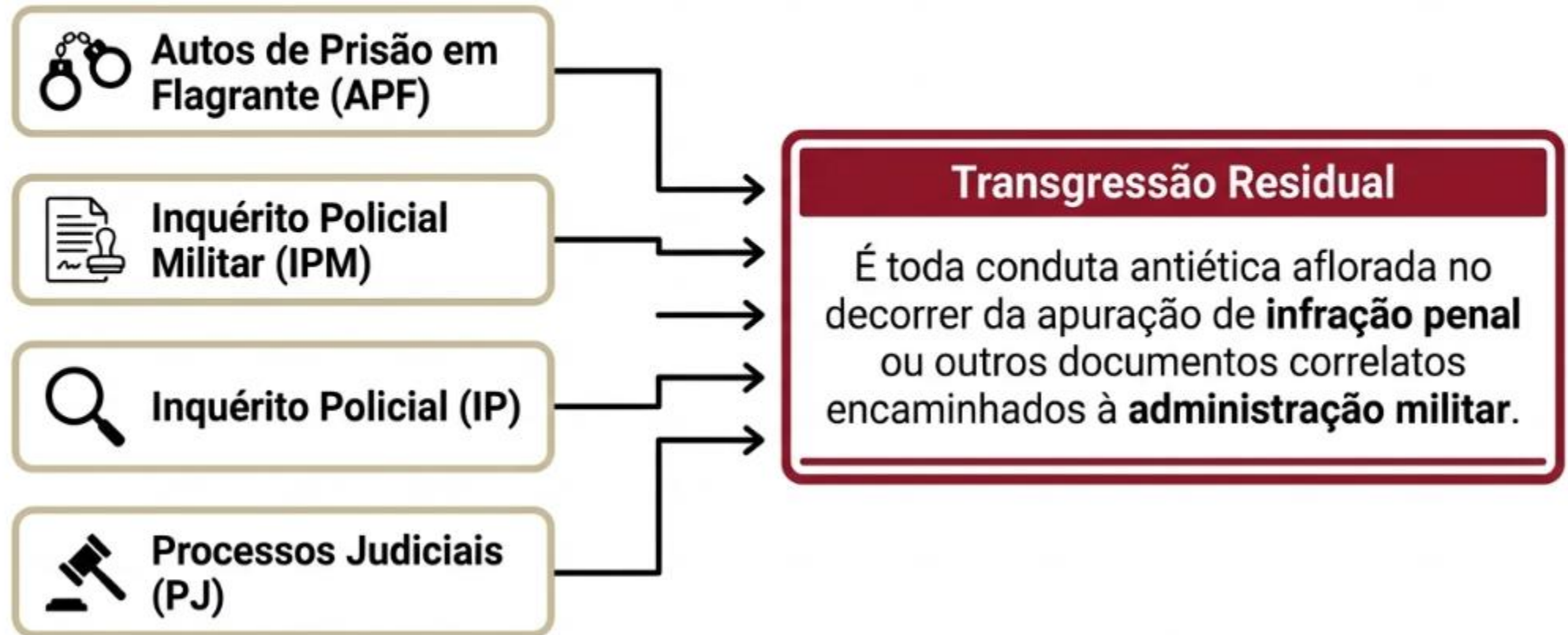
3

Arquivamento Prévio (Art. 33): Toda comunicação que traga indícios de transgressão comprovadamente prescrita deverá ser arquivada (Se o encarregado constatar, deve solicitar arquivamento - Art. 4º).



Transgressão Disciplinar Residual (Art. 57)

Fontes de Origem (Indícios)



Sugestão de aprofundamento

Ofício Circular n. 671.1.1.2023-CPM.

Inviabilidade de consignação de Termo de Interrogatório, perguntas após a invocação do direito ao silêncio pelo interrogado, exercício do direito total e/ou parcial ao silêncio.

